

여객자동차운송가맹사업의 면허취소 등 행정처분기준(제20조의3제1항 관련)

위 반 내 용	해당조문	처 분 내 용
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제 49조의2제1항에 따른 면허를 받은 경우	법 제49조의6제1항제2호	○ 사업면허취소
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제 49조의2제2항에 따른 사업계획의 변경인가를 받은 경우	법 제49조의6제1항제3호	○ 1차: 사업정지 60일 ○ 2차: 사업면허취소
2의2. 법 제49조의2제2항을 위반하여 사업계획의 변경 인가를 받지 않거나 변경 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6제1항제3호의2	○ 사업정지 20일
3. 법 제49조의2제3항에 따른 면허의 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우에는 그러하지 아니하다	법 제49조의6제1항제4호	○ 1차: 사업정지 30일 ○ 2차: 사업면허취소
3의2. 법 제49조의4제1항을 위반하여 운송가맹약관의 신고 또는 변경 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6제1항제4호의2	○ 사업정지 20일
4. 정당한 사유 없이 법 제49조의5에 따른 개선명령을 이행하지 아니한 경우	법 제49조의6제1항제5호	○ 사업정지 30일
5. 법 제49조의6에 따른 사업정지명령에 위반한 경우	법 제49조의6제1항제8호	○ 1차: 사업정지 90일 ○ 2차: 사업면허취소
6. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 경우 3월 이내에 그 임원을 개임하면 취소하지 아니한다.	법 제49조의6제1항제6호	○ 사업면허취소
6의2. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제12조를 위반하여 같은 조에 따른 명의이용 금지 의무를 위반한 경우	법 제49조의6제1항제6호의2	○ 사업면허취소
6의3. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제14조 또는 제15조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6제1항제6호의3	○ 사업정지 90일
6의4. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 휴업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6제1항제6호의4	
가. 신고를 하지 않고 사업을 휴업하거나 사업을 폐업한 경우		○ 사업면허취소

나. 사업을 휴업한 후 그 기간이 경과하여도 사업을 개시하지 않은 경우		○사업정지 30일
7. 법 제49조의8에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제49조의5에 따른 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제49조의6제1항제7호	○사업정지 10일
8. 삭제 <2016.2.23.>		